

1516147-61.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... da Comunicação da Ocorrência do Furto da Vítima Arionaldo (fl. 24), Boletim de Ocorrência do Furto à Vítima Arionaldo (fls. 71/72), Laudo Pericial do Módulo Eletrônico Rastreador Veicular (fls. 60/62), Relatório Final (fls. 64/65), Relatório de Investigação (fl. 69) e Laudo Pericial do Local dos Fatos Relacionados ao Crime de Receptação (fls. 79/82), bem como pela prova oral ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1516147-61.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1516147-61.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDILSON DA SILVA FRANQUILINO

Juiza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

EDILSON DA SILVA FRANQUILINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, § 1º, do Código Penal, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 04 de julho de 2019, entre 03h45 e 09h45, no estabelecimento comercial denominado Autopeças Skinão, situado na Avenida Rio das Pedras, nº 3.319, São Mateus, nesta cidade e comarca da Capital/SP, recebeu e tinha em depósito, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisas que devia saber serem produtos de crime (fls. 92/94).

A denúncia foi recebida (fls. 95/97 e 110), o réu foi citado (fls. 99/100) e apresentou Resposta à Acusação (fl. 109).

Mantido o recebimento da denúncia (fl. 153).

Designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidas a vítima e as testemunhas. O réu foi declarado revel (fls. 153/155).

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (fls. 153/154).

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição i) pois o acusado não tinha ciência da origem ilícita dos objetos e, por conseguinte, não houve o dolo imprescindível ao tipo penal incriminador, além de ser "apenas vendedor do local"; e ii) por ausência de provas. Subsidiariamente, pugnou pela iii) desclassificação do delito imputado a EDILSON para o crime de receptação simples; iv) fixação da pena-base no mínimo legal; v) fixação do regime prisional aberto; vi) substituição da pena privativa de liberdade por outras penas restritivas de direitos; e vii) concessão do direito de

apelar em liberdade (fls. 154/155).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Termos de Depoimentos (fls. 02 e 03), Boletim de Ocorrência (fls. 20/22), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 23), Registro da Comunicação da Ocorrência do Furto da Vítima Arionaldo (fl. 24), Boletim de Ocorrência do Furto à Vítima Arionaldo (fls. 71/72), Laudo Pericial do Módulo Eletrônico Rastreador Veicular (fls. 60/62), Relatório Final (fls. 64/65), Relatório de Investigação (fl. 69) e Laudo Pericial do Local dos Fatos Relacionados ao Crime de Receptação (fls. 79/82), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A vítima Arionaldo de Jesus Almeida narrou que fora vítima de furto; estacionou o veículo próximo ao "Hospital Nhocuné" por volta das 03h; ao regressar, por volta das 8h, o carro havia desaparecido. Contou que "um rapaz" ligou dizendo que "tinham achado o veículo"; posteriormente, o mesmo "rapaz" ligou assentando que "tinham achado partes do veículo" - "depois disso não tive mais contato com esse rapaz não. [...] Se eu não me engano, não sei se foi da seguradora ou da delegacia". Não recuperou o veículo, pois haviam localizado somente "peças cortadas, danificadas". Elucidou que o seu carro era dotado de rastreador. Recebeu a indenização pelo seguro veicular contratado.

Otávio Guilherme Braga, policial civil, contou que, no dia dos fatos, receberam informações de que no local da ocorrência poderia ser encontrado veículo produto de furto; era uma Loja de Autopeças. O responsável pelo lugar deixou que a equipe policial ingressasse no imóvel e acompanhou a diligência; localizaram "uma caixa de ar" do veículo subtraído, com um aparelho rastreador acoplado. O réu disse que "o patrão" não estava na loja, dizendo-se mero vendedor. O acusado assentou que "pegou de uma pessoa" de alcunha "Chicão", "que essa pessoa mexe com leilão de automóveis, e passa lá direto oferecendo carro lá pra eles com nota, com tudo". O réu "pegou algumas peças dessa pessoa aí, e deixou na loja lá, sem o dono da loja ficar sabendo, que depois ia conversar com o dono da loja". Nesse meio tempo, como o sinal do rastreador do automóvel subtraído indicava a localização na Loja de Autopeças, compareceram no local; detiveram "o responsável, com essa caixa de ar com o aparelho rastreador [...] de uma IX35, uma Hyundai". No local havia outras peças de automóveis - "não sei se era desse carro". O réu assentou que fizera a negociação para a aquisição do automóvel sem o conhecimento do empregador - "acho que era Ricardo o nome do patrão dele, se eu não me engano". O réu era o único presente na loja no momento da diligência. Acredita que intimaram "Ricardo" para comparecer na delegacia, mas não se recorda se ele compareceu. O acusado disse que recebeu as peças diretamente de "Chicão", mas que não sabia ao certo seu nome. Pedro Toni Filho, policial civil, prestou depoimento harmônico e congruente, no mesmo sentido de Otávio. Acrescentou que o réu não soube identificar qualquer dado qualificativo do vendedor apelidado de "Chicão", o qual, segundo o acusado, já havia feito negociações no local. O dono da loja seria "um tal de Ricardo". O réu era "meio que um faz tudo" na loja, "vendedor, organizava as peças, é o que geralmente fazem nesses desmanches". Não se recorda se o acusado informou dados de localização de "Ricardo".

O réu não compareceu em juízo e teve decretada a revelia.

Em sede policial, EDILSON prestou "seu interrogatório acompanhado de seu advogado, Dr. Filipe Cheles Nascimento - OAB número 391943/SP, já qualificado. A respeito dos fatos que pesam em seu desfavor informa o interrogando que há cerca de 02 anos trabalha, como vendedor na empresa "Auto Peças SKINÃO", localizada na Av. Rio das Pedras, 3319 - bairro de Aricanduva/SP de propriedade de Ricardo. Declina que na data de hoje, por volta das 08:45 horas no exercício de suas funções, compareceu na loja um indivíduo que atende pelo vulgo de "CHICÃO" e solicitou que deixasse no interior da empresa dois bancos, quatro rodas e outras peças que não sabe declinar para que seu patrão Ricardo avaliasse e adquirisse, caso houvesse interesse; Que, antes mesmo de seu patrão chegar, Policiais Civis desta Especializada lá

compareceram, para os quais franqueou prontamente a entrada; Que, acompanhou as buscas do que se procurava, onde lograram encontrar a caixa de ar lateral com o aparelho rastreador que havia sido inserido em um veículo produto de furto, segundo foi informado; Que, não tem condições de esclarecer as procedências das peças, pois "Chicão", eventualmente comparece na loja e oferece peças adquiridas regularmente em leilões, motivo pelo qual não vislumbrou qualquer problema em acondicionar e aguardar a chegada de seu patrão Ricardo para avaliar e adquirir ou não as referidas peças; Que, se atentou para solicitar a "Chicão" a documentação pertinente à aquisição de tais peças, no entanto, o informou que no momento não tinha as respectivas notas fiscais da origem, mas caso Ricardo decidisse comprar lhe entregaria; Que "Chicão" passou outras vezes oferecendo peças de veículos e sempre com as respectivas notas fiscais dos leilões e, dessa forma, confiando as guardou; Que, não sabendo qualificação e tampouco paradeiro de "Chicão" recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi conduzido até esta unidade, onde foram tomadas as providências de polícia judiciária; Que, no momento da operação policial, seu patrão Ricardo não estava no estabelecimento comercial e nem tampouco tem conhecimento dos fatos aqui tratados; Que, não sabe onde o mesmo se encontra no momento, apenas que foi viajar a negócios para uma Cidade vizinha e vai retornar no início da noite, fone 11-98218-9599; Que, Chicão é um indivíduo branco, 1,90 altura, cabelos lisos e curtos, olhos castanhos e na data de hoje conduzia um Fiat/Fiorino azul, placas não anotadas".

Estas são as provas trazidas pelas partes e, diante delas, outra solução não há que condenar o acusado.

Em que pese a combativa defesa sustentar a impossibilidade de cometimento do delito, todo o arcabouço probatório aponta para sentido diverso, sendo patente a falta de verossimilhança na narrativa do acusado.

Por primeiro, a versão de EDILSON, apresentada no distrito policial, ficou isolada do conjunto probatório.

Outrossim, os policiais ouvidos em juízo foram uníssomos em afirmar que durante diligência investigativa acabaram por localizar o rastreador do automóvel subtraído da vítima Arionaldo (fls. 60/62), do qual não há prova nos autos de que EDILSON tenha participado.

É de asseverar, vez que relevante, que o simples fato de testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Saliente-se que eventuais pequenas divergências em seus relatos não retiram o valor probatório dos depoimentos, porquanto seus aspectos nucleares afiguram-se congruentes e concatenados. Neste sentido:

[...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. [...]. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. [...] (HC 418.529/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.04.2018, DJe 27.04.2018)

Veja-se que o rastreador acoplado à caixa de ar do veículo (fls. 60/62), bem como outras peças do carro - produto de crime anterior (fls. 24 e 71/72) - foram apreendidos após serem encontrados em posse de EDILSON, o qual recebeu, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime. Confira-se o teor do Laudo Pericial do Local dos Fatos Relacionados ao Crime de Receptação (fls. 79/82):

[...] O local se tratava de um imóvel térreo, dotado de cortinas metálicas de enrolar. Ofereceu interesse aos exames os fundos do imóvel onde foram encontradas diversas partes automotivas de um veículo da marca/modelo Hyundai/IX35, cor preta, sem quaisquer sinais de identificação (numeração VIN, motor e vidros removidos), porém, encontrado equipamento rastreador, conforme anexos fotográficos [...]. Prosseguindo, a aventada ausência de dolo do réu por ser ele "apenas vendedor do local" não prospera.

De singela visualização da carcaça do automóvel, diga-se, completamente recortada (fl. 81), denota-se a inequívoca ciência do acusado quanto a origem espúria do veículo.

Nesse passo, inviável suscitar boa-fé na conduta do suposto funcionário, porquanto EDILSON teria recebido veículo de terceiro "sem quaisquer sinais de identificação (numeração VIN, motor e vidros removidos)", sem documentação de origem, nota fiscal, DUT ou comprovante de arrematação em leilão oficial.

Em suma, EDILSON sabia da origem ilícita do bem recebido e, mesmo que fosse "um faz tudo" da Loja de Autopeças, evidenciou-se que era pessoa de confiança de "Ricardo", o qual sequer comprovou-se a existência.

Raramente confessado, o elemento subjetivo do crime de receptação dolosa há de surgir, de regra, de conjunto convergente e seguro que autorize manifestação de certeza a respeito, como é o caso dos autos.

Frise-se que a posse do objeto acarreta a presunção de responsabilidade do possuidor e, por conseguinte, inverte-se o ônus da prova (CPP, artigo 156), do qual o acusado não se desincumbiu. Nesse sentido:

"DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO PENAL. RECEPÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes" (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 20/10/2020)

O pedido de desclassificação para o delito de receptação simples não vinga.

É dizer, ainda que "Ricardo" de fato exista e seja proprietário da loja, demonstrou-se, por todas as circunstâncias do delito, a mancomunação entre ele e o réu para proveito criminoso da receptação em atividade comercial. EDILSON, ainda que participe, responde pelo crime de receptação qualificada praticado dolosamente:

"Apelação. Receptação qualificada. Desmanche de peças de caminhão. Absolvição. Impossibilidade. Comprovadas autoria e materialidade delitivas. Dolo manifesto. Réu que era gerente da oficina e que devia saber da origem ilícita do veículo e das peças do caminhão desmontado. Circunstâncias do delito a evidenciarem o dolo do réu. Penas corretamente fixadas. Suficiente o regime inicial aberto, tendo em vista que o acusado não é reincidente. Recurso defensivo parcialmente provido, somente para modificar o regime inicial para o aberto, mantida, no mais, a sentença recorrida". (Apelação Criminal 0008073-30.2014.8.26.0564; Relator Osni Pereira; 16ª Câmara de Direito Criminal do E. TJSP; Data do Julgamento: 05/09/2017; Data de Registro: 06/09/2017)

Portanto, caracterizada a infração penal (CP, art. 180, § 1º), a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira etapa, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, estabeleço as bases nos patamares mínimos de 03 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Na última etapa, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Desta feita, as sanções resultam, em definitivo, em 03 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias multa, no valor unitário mínimo.

Presentes os requisitos autorizadores, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, em consonância com o art. 44, § 2º, do Código Penal, sendo prestação de serviços à comunidade em local a ser indicado na fase de Execução, e o pagamento de 01 (um) salário mínimo a entidade a ser indicada na fase de Execução.

Em caso de descumprimento da pena alternativa e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva em desfavor de EDILSON DA SILVA FRANQUILINO, para o fim de condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 180, § 1º, do Código Penal, às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias multa, no valor unitário mínimo, SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, sendo prestação

de serviços à comunidade em local a ser indicado na fase de Execução, e o pagamento de 01 (um) salário mínimo a entidade a ser indicada na fase de Execução.

O sentenciado poderá recorrer em liberdade, ante a natureza das sanções aplicadas.

Após o trânsito em julgado, adite-se a guia definitiva, se o caso. Oficiem-se ao TRE, ao IIRGD e elaborem-se os cálculos.

O réu fica dispensado do recolhimento das custas processuais, vez que assistido pela Defensoria Pública Estadual e, no cenário dos autos, presume-se a hipossuficiência de recursos.

Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA